ДОГОВОР № [номер] на выполнение работ по циклёвке паркета

г. [город] «[дд]» [месяц] 20[гг] г.

Индивидуальный предприниматель Тимшин Иван Николаевич (ИНН 433401898838, ОГРНИП 324430000009083), в лице представителя Тимшина Льва Николаевича, действующего на основании доверенности № 1 от 16.02.2024, далее «Исполнитель», с одной стороны, и [ФИО], паспорт [серия, номер, кем и когда выдан], далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по циклёвке (шлифовке) и нанесению защитного покрытия паркета по адресу: [адрес] (далее — Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Состав работ, площадь, материалы и стоимость указаны в Смете (Приложение 1). Работы, не указанные в Смете, в предмет Договора не входят. Они выполняются только по письменному согласованию (в том числе в мессенджере по п. 8.5) и оплачиваются отдельно.

1.3. Состояние паркета до начала работ фиксируется в Акте осмотра (Приложение 2) с фотографиями. Дефекты, отмеченные в Акте осмотра, не являются недостатками работ Исполнителя, если их устранение прямо не включено в Смету.

1.4. Материалы (лак, масло, грунт, шпатлёвка) предоставляет [Исполнитель / Заказчик / Исполнитель и Заказчик согласно Смете]. В Смете по каждой позиции указывается марка материала и чей он. За качество своих материалов отвечает Исполнитель. За качество материалов Заказчика и их совместимость с другими материалами Исполнитель не отвечает, если их недостатки нельзя было обнаружить при обычном осмотре (ст. 713 ГК РФ). Недостающие материалы Заказчика сдвигают срок работ по п. 3.2.

1.5. Результат работ — отшлифованная поверхность паркета с нанесённым покрытием, соответствующая критериям качества из раздела 6.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, НДС не облагается. Цена твёрдая (фиксированная) и включает все работы и материалы из Сметы.

2.2. Цена меняется только по письменному соглашению сторон: при дополнительных работах по п. 1.2 и п. 2.5.

2.3. Оплата вносится двумя частями:

- 50% — [сумма] рублей — предоплата в день начала работ, до их начала;
- 50% — [сумма] рублей — в день завершения работ при подписании Акта приёмки (Приложение 3) либо в день, когда работы считаются принятыми по п. 4.3.

До получения предоплаты Исполнитель вправе не приступать к работам, срок сдвигается на время задержки (ст. 328 ГК РФ).

2.4. Оплата — наличными представителю Исполнителя или переводом на счёт ИП Тимшина И.Н. по реквизитам из раздела 9. На каждую внесённую сумму Исполнитель выдаёт Заказчику товарный чек. Товарный чек подтверждает оплату Исполнителю.

2.5. Если при работах выявлены скрытые обстоятельства (гниль, плесень, жучок, незакреплённые планки, пустоты и дефекты основания, гвозди и скобы, недостаточная толщина износного слоя, старые воски, масла, силикон), Исполнитель приостанавливает работы и сообщает Заказчику (ст. 716 ГК РФ). Работы продолжаются после согласования дополнительных работ и их стоимости. Срок сдвигается на время приостановки.

3. Сроки и обязанности сторон

3.1. Начало работ — [дата]. Срок выполнения — [число] рабочих дней, включая время высыхания слоёв покрытия по технологии производителя.

3.2. Срок сдвигается на период задержки предоплаты, неготовности Объекта или материалов Заказчика, приостановки по п. 2.5 и 6.3, нарушения Заказчиком п. 3.4, а также на время дополнительных работ (ст. 719 ГК РФ).

3.3. Исполнитель обязан:

- выполнить работы своим инструментом и по технологии производителя материалов;
- письменно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые влияют на результат (раздел 6);
- после работ убрать строительный мусор (без финишной клининговой уборки);
- передать Заказчику Памятку по уходу (Приложение 4).

3.4. Заказчик обязан:

- к началу работ освободить помещения от мебели и вещей либо заказать вынос по Смете;
- убрать или укрыть технику и вещи в смежных помещениях: мелкая древесная пыль и запах лака неизбежны даже при работе с пылесосом;
- обеспечить доступ на Объект, электросеть 220 В не менее [число] кВт, воду и санузел;
- поддерживать в помещениях +18…+25 °C и влажность 40–60% во время работ и 14 дней после них, не допускать сквозняков и прямого солнца на свежее покрытие;
- не допускать в рабочую зону посторонних и животных, не ходить по покрытию до срока, названного Исполнителем;
- до начала работ сообщить о тёплом поле, коммуникациях в полу и ранее применённых составах (воск, масло, полироль, силикон);
- принять и оплатить работы в сроки Договора.

4. Приёмка работ

4.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет Заказчика (в том числе в мессенджере) и передаёт Акт приёмки.

4.2. Заказчик в течение 2 календарных дней после уведомления осматривает результат и подписывает Акт либо передаёт письменный мотивированный отказ с перечнем конкретных недостатков и фотографиями. Недостатки оцениваются по критериям п. 6.2.

4.3. Если в этот срок Акт не подписан и мотивированный отказ не получен, работы считаются принятыми без замечаний, а Исполнитель вправе оформить Акт в одностороннем порядке. Расстановка мебели и обычное пользование помещением без мотивированного отказа также означают приёмку.

4.4. Заказчик, принявший работы без проверки, не вправе ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычной приёмке (п. 3 ст. 720 ГК РФ).

4.5. Стороны фотографируют результат в день приёмки. Фото используются как доказательство состояния покрытия на дату приёмки.

5. Гарантия

5.1. Гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев с даты приёмки работ (Акт или п. 4.3).

5.2. Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по вине Исполнителя: отслоение и шелушение покрытия без внешнего воздействия, нарушение технологии нанесения и дефекты шлифовки, видимые по критериям п. 6.2.

5.3. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после приёмки вследствие (п. 6 ст. 29 Закона «О защите прав потребителей»):

- механических повреждений: царапины и вмятины от мебели, каблуков, колёсиков, когтей животных, песка, падения предметов;
- естественного износа покрытия, в том числе в местах активной ходьбы;
- воздействия воды (протечки, разлитая жидкость, мокрая уборка, конденсат цветочных горшков);

- нарушения температурно-влажностного режима (+18…+25 °C, 40–60%): щели, коробление, трещины древесины и покрытия;
- нарушения Памятки по уходу (Приложение 4), применения абразивных, агрессивных и неподходящих средств;
- влияния солнечного света и времени (потемнение, пожелтение, выгорание), работы тёплого пола и радиаторов;
- дефектов самого паркета, клея, лаг, стяжки и основания (скрип, отслоение планок, просадка, гниль, жучок);
- дефектов, указанных в Акте осмотра, и обстоятельств из раздела 6, о которых Заказчик предупреждён;
- работ по указанию или из материалов Заказчика вопреки письменному предупреждению Исполнителя;
- ремонта, шлифовки, перекраски или другого вмешательства третьих лиц;
- обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Порядок обращения: Заказчик направляет письменную претензию с описанием и фото недостатка в разумный срок после его обнаружения и не допускает дальнейшего ухудшения. Исполнитель в течение 7 дней осматривает покрытие, Заказчик обеспечивает доступ. По итогам осмотра составляется акт с фото.

5.5. При споре о причинах недостатка проводится экспертиза. Если она установит, что недостаток возник по причинам из п. 5.3, Заказчик возмещает Исполнителю расходы на экспертизу и выезд.

5.6. Гарантийный ремонт выполняется локально, в границах дефектной зоны, в срок, согласованный сторонами. Заказчик уведомлён, что отремонтированный участок может незначительно отличаться по тону и блеску, и это не является недостатком.

6. Особенности материала и критерии качества

6.1. Заказчик предупреждён и согласен, что следующее не является недостатком работ:

- естественные свойства древесины: разнотон, сучки, рисунок, разница цвета между планками и с образцами и каталогами;
- проявившиеся после снятия старого слоя скрытые дефекты: глубокие пятна, потемнения, следы клея, жучка и воды, трещины, которые нельзя удалить шлифовкой;
- вскрытие шипов, гвоздей и пазов при малой толщине износного слоя, зафиксированной в Акте осмотра;
- сезонное появление щелей и выкрашивание шпатлёвки из них при движении древесины;
- разница в обработке у стен, в углах, под радиаторами и в труднодоступных местах, где работа идёт ручным инструментом;
- единичные включения пыли и ворса в покрытии — не более [3] на 1 м²;
- полная прочность покрытия наступает через [7–14] дней; повреждения в этот период при нарушении Памятки — не гарантийный случай.

6.2. Качество покрытия оценивается при осмотре стоя, с высоты роста, при обычном рассеянном освещении помещения. Дефекты, видимые только при боковой подсветке фонарём, с колен или вплотную, недостатками не считаются.

6.3. Если Исполнитель письменно предупредил Заказчика о непригодности паркета, основания, материалов или условий или о риске для результата, а Заказчик настоял на продолжении работ, Исполнитель не отвечает за последствия (п. 3 ст. 716 ГК РФ). Предупреждение и ответ Заказчика фиксируются в Акте осмотра или в переписке по п. 8.5.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны отвечают за нарушение Договора по законодательству РФ с учётом условий Договора.

7.2. Исполнитель не отвечает за загрязнение и повреждение имущества, оставленного Заказчиком в рабочей зоне или неукрытым вопреки п. 3.4, а также за повреждение коммуникаций в полу и тёплого пола, о которых Заказчик не сообщил.

7.3. За просрочку оплаты Заказчик платит неустойку 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.4. Если Исполнитель приехал в согласованное время, а работы невозможны по причинам, зависящим от Заказчика (нет доступа, электричества, не вынесена мебель), Заказчик оплачивает выезд в размере [сумма] рублей за каждый такой случай.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение, вызванное непреодолимой силой (аварии сетей дома, отключение электроэнергии, стихийные бедствия, решения органов власти). Сроки сдвигаются на время действия этих обстоятельств.

8. Расторжение, споры и прочие условия

8.1. Заказчик вправе отказаться от Договора в любое время, оплатив фактически выполненные работы и расходы Исполнителя, в том числе на закупленные материалы (ст. 717 ГК РФ, ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»). Эти суммы удерживаются из предоплаты.

8.2. Исполнитель вправе отказаться от Договора, если Заказчик более 3 дней не вносит предоплату, не обеспечивает доступ или условия п. 3.4, либо настаивает на работах вопреки предупреждению по п. 6.3 (п. 3 ст. 716, ст. 719 ГК РФ). В этом случае Заказчик оплачивает выполненное и расходы.

8.3. Споры стороны сначала решают переговорами и письменной претензией (срок ответа — 10 дней), затем — в суде в порядке, установленном законом.

8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств, включая гарантийные.

8.5. Сообщения в мессенджерах [WhatsApp / Telegram / MAX] и по электронной почте с номеров и адресов из реквизитов являются письменными и юридически значимыми (ст. 165.1, п. 2 ст. 434 ГК РФ). Сообщение считается полученным в день отправки.

8.6. Заказчик согласен на фото- и видеофиксацию пола до, во время и после работ для целей Договора и на обработку своих персональных данных для исполнения Договора.

8.7. Договор, акты и товарные чеки подписывает от имени Исполнителя его представитель Тимшин Лев Николаевич по доверенности, указанной в преамбуле. Представитель также вправе принимать оплату, предупреждения и претензии. Все права и обязанности по Договору, включая гарантийные, возникают непосредственно у ИП Тимшина И.Н. (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Копия доверенности передаётся Заказчику при подписании Договора.

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Приложения 1–4 — его неотъемлемая часть.

9. Реквизиты и подписи сторон

	Исполнитель	Заказчик
Наименование / ФИО	ИП Тимшин Иван Николаевич	[ФИО]
ИНН / ОГРНИП	433401898838 / 324430000009083	—
Паспорт	—	[серия, номер]
Адрес	[адрес ИП], д. Теребиловка, Уржумский р-н, Кировская обл.	[адрес регистрации]
Представитель	Тимшин Лев Николаевич, доверенность № 1 от 16.02.2024	—
Телефон (мессенджер)	89032341877	[номер]
E-mail	[адрес]	[адрес]
Банковские реквизиты	р/с 40802810820000238508, ООО «Банк Точка», БИК 044525104, к/с 30101810745374525104	—

	Исполнитель	Заказчик
Подпись	…… / Тимшин Л.Н., по доверенности	…… / [Фамилия И.О.]

Приложение 1. Смета

№	Работа / материал (чей: И / З)	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Циклёвка (шлифовка), [число] прохода	м²			
2	Шлифовка углов и пристенной зоны	пог. м			
3	Шпатлёвка щелей	м²			
4	Грунтование [марка]	м²			
5	Лак / масло [марка, степень блеска], [число] слоя	м²			
6	Демонтаж и монтаж плинтуса	пог. м			
7	Вынос и расстановка мебели	усл.			
	Итого				

Общая площадь по замеру: [число] м². Помещения: [список].

Исполнитель …… / Тимшин Л.Н., по доверенности Заказчик …… / [ФИО]

Приложение 2. Акт осмотра паркета до начала работ

Дата осмотра: [дата]. Фото № [с … по …] переданы Заказчику в мессенджере.

Параметр	Состояние
Порода и тип паркета (штучный, массив, инженерная доска)	
Толщина износного слоя (примерно), мм	
Старое покрытие (лак, масло, воск, неизвестно)	
Щели, мм, и места	
Сколы, трещины, вмятины	
Пятна, потемнения, следы воды	
Следы жучка или гнили	
Скрип, отслоение планок, перепады высот	
Тёплый пол, коммуникации в полу	
Температура и влажность в помещении	

Предупреждения Исполнителя (п. 6.3): [текст или «нет»].

Решение Заказчика: [продолжить работы на свой риск / изменить смету / отказаться].

Исполнитель …… / Тимшин Л.Н., по доверенности Заказчик …… / [ФИО]

Приложение 3. Акт приёмки выполненных работ

г. [город], [дата]

Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы по Договору № [номер] от [дата] в объёме [число] м² на сумму [сумма] рублей. Работы выполнены в срок и в полном объёме. Заказчик осмотрел покрытие по критериям п. 6.2, претензий к качеству, объёму и срокам не имеет. Памятку по уходу получил. Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется с даты настоящего Акта.

Замечания Заказчика: [нет / перечень].

Исполнитель …… / Тимшин Л.Н., по доверенности Заказчик …… / [ФИО]

Приложение 4. Памятка по уходу за паркетом

- Ходить в носках — не раньше чем через [24] часа после последнего слоя.
- Ставить лёгкую мебель — через [3] дня, тяжёлую — через [7] дней, ковры — через [14] дней.
- Мебель не двигать волоком, на ножки — войлочные накладки, под кресла на колёсиках — защитный коврик.
- Первая влажная уборка — не раньше чем через [14] дней. Дальше — хорошо отжатой салфеткой и средством для лакированного паркета, без паромоек, абразивов, растворителей и хлора.
- Разлитую воду сразу вытирать, цветы ставить на поддоны.
- Держать температуру +18…+25 °C и влажность 40–60% круглый год, зимой — с увлажнителем.
- У входной двери — коврик от песка. В обуви на каблуках по паркету не ходить, когти животным подстригать.
- Тёплый пол — не выше +27 °C на поверхности, включать плавно.

С Памяткой ознакомлен, экземпляр получил: Заказчик …… / [ФИО], [дата]